BANTAŞ

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş HUKUKÇU RAPORU

Bandırma, 12.01.2015

İÇİNDEKİLER

I. ŞİRKET'İN KURULUŞUNA VE SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER 4

1. KURULUŞ VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 4

a) Kuruluş 4
b) Esas Sözleşme Değişiklikleri 4
c) Faaliyet Konusu 4
d) Şirket Merkezi 6
e) Şirketin Süresi 6
f) Sermaye 6
g) Pay Defteri 7
h) Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş, Sermaye Artırımı ve Halka Arz 7
i) Mevcut Pay Sahipleri ve Hissedarlık Yapısı 12
j) Payların devri ve imtiyaz 13

2. YÖNETİM KURULUNUN TEŞKILI ILE TEMSIL, ILZAM, GENEL KURUL 14

a) Yönetim Kurulunun teşkili ile temsil, ilzam 14
b) Yönetim Kurulu Kararları 16
c) Genel Kurul ve Genel Kurul Kararları 16
d) Denetçi 17
e) Kar Dağıtımı 17
f) Hesap Dönemi Mali Tablo ve Raporların Düzenlenmesi 18
g) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 19

II. ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İMZALADIĞI SÖZLEŞMELER 19

1. KIRA SÖZLEŞMELERI: 19

3. KREDI SÖZLEŞMELERI: 19

4. HIZMET ALIM SÖZLEŞMELERI 20

5. MALI DENETIME İLIŞKIN SÖZLEŞMELER 20

III. ŞİRKETİN GAYRİMENKUL VE MENKULLERİ 20

1. GAYRIMENKULLER 20

2. MENKULLER 21

3. MENKULLERE VE GAYRIMENKULLERE AIT SIGORTALAR 22

IV. İŞLETMENİN SAHİP OLDUĞU RUHSAT VE BELGELER 23

V. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 25

1. ŞIRKET ADINA TESCILLI MARKALAR: 25

VI. ŞİRKET ÜZERİNE KAYITLI SERTİFİKALAR: 25

a) Şirkete ait ISO Sertifikaları 25
b) Şirket Adına Kayıtlı Yazılımlar 26
c) Şirket Adına Kayıtlı Alan Adları 26

VII. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE 3. KİŞİLERE VERİLEN VEKALETLER 26

1. ÇALIŞANLAR 26

VIII. VEKALETLER 26

IX. DERDEST UYUŞMAZLIKLAR 27

X. SONUÇ 27

ZİYA UZSOY
AVUKAT
800 Evler Mh. 1217 Sk. Avukatlar İş Merkezi 1/14
Tel: 0290 731 42 14 BANDIRMA
Bandırma V.D. 705 011 2894
T.C.No: 157 510 088 92 Bahkısır Köy

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Kotasyon Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesinin (h) ve (k) bentleri ve söz konusu yönetmeliğin uygulama esaslarına ilişkin 11.06.2010 tarih ve 334 sayılı Genelge uyarınca talep edilen hukuki görüşümüzün sunulmasıdır.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Şirket) hisselerinin halka arzı ile ilgili olarak, Şirket'ten "Bağımsız Hukukçu" sıfatıyla tarafımızdan talep edilen hukuki incelememizi tamamlamış bulunmaktayız ve bu kapsamda Şirket tarafından tarafımıza sunulan aşağıda sayılan bilgi ve belge asılları incelenmiştir:

1) Sermaye piyasası kurulunun 3.10.2013 tarih ve 2889 – 10125 sayılı yazısı ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 10.10.2013 tarih ve 7569 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Metni (Esas Sözleşme),

2) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesindeki ilanları,

3) Yönetim Kurulu Kararları,

4) Pay Defteri,

5) Şirket tarafından sunulan sözleşme asılları,

6) Şirkete ait gayrimenkul ve menkullere ilişkin belgeler,

7) Şirket faaliyetleri ile ilgili ruhsat ve izinlere ilişkin belgeler,

8) Çalışanlara ilişkin belgeler ve üçüncü kişilere verilen vekaletnameler,

9) Hukuki uyuşmazlıklara ilişkin bilgiler,

10) Genel Kurul Kararları,

Söz konusu bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu ayrıca tarafımızca incelenmemiştir.

Ancak bu bilgi ve belgelerin tam ve doğru olduğu Şirket tarafından beyan edilmiştir.

ZİYA ÖZŞOY
AVUKAT

I. ŞİRKET'İN KURULUŞUNA VE SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişiklikleri

a) Kuruluş

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aşağıda imzaları, adları, soyadları, uyrukları ve ikamet adresleri yazılı bulunan ortaklar arasında sözleşme ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 81. maddesi ile ilgili T.T.K'nun 152.maddesine istinaden nev'i değişikliği suretiyle bir "Anonim Şirket" kurulmuştur.

1 - Oktay Birav, T.C. uyruklu, Günaydın Mah. Hal Cad. Şeker Apt. D:9 Bandırma Balıkesir
2 - Adnan Erdan, T.C. uyruklu, General Halit Cad. No: 44/7 Bandırma Balıkesir
3 - Fikret Çetin, T.C. uyruklu, Bostancı Dar Yol Sk.Koru Apt. No:3/5 Kadıköy İstanbul
4 - Muammer Birav, T.C. uyruklu, Günaydın Mah. Hal Cad. Şeker Apt. D:9 Bandırma Balıkesir
5 - Yücel Çetin, T.C. uyruklu, Bezici Köyü Bandırma Balıkesir

b) Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket 03.07.2013 tarih ve 2013/12 sayılı karar ile Esas Sözleşme tadilat kararı almıştır. Tadilat kararı 30.10.2013 tarihindeki genel kurulda onaylanmıştır.

c) Faaliyet Konusu

Şirket amaç ve konusu şunlardan ibarettir:

Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti,

İmalatta kullanılan her türlü ambalaj çeliğinin temini ve depolaması,

Ofset baskı ve serigraf, litograf yapılması,

Diğer her türlü metal dışı hammaddelerden ambalaj üretimi ve ticareti.

Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştigal edecektir,

a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere ve amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler ile yeni şirketlere ve/veya ortak teşebbüslere iştirak edebilir, ortak olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir.

b) Mevcut mevzuat içinde her türlü fikri ve sınai hakları satın alabilir veya diğer bir yolla iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir veya devredebilir. Şirket ayrıca yabancı veya yerli şahıs veya şirketler ile her türlü know-how, franchising, teknik yardımlaşma veya lisans anlaşmaları imzalayabilir. Acentelik, temsilcilik ve benzeri ilişkilere girebilir.

c) Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in amacını ve iştigal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal, fikri mülkiyet hakları, bilgisayar program ve yazılımları iktisap edebilir, geliştirebilir. İktisap edilen veya geliştirilen mal varlığı üzerinde dilediği şekilde rehin, ipotek veya irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyet, kat mülkiyeti veya diğer ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir. Cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, menkul veya gayrimenkul

ZİYA ÖZS
AVUKAT
600 Evler Mh. 1217 Sk. Avukatlar İş Merkezi 1/14
Tel: 0266 721 42 14 BANDIRMA
Bandırma V.D. 705 011 2692
T.C.No: 197 570 039 42 Vakıfbank Şube No: 1014

malvarlığını, fikri haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir veya diğer yollarla devredebilir. Alacaklarını güvence altına almak için, üçüncü şahıslara ait mallar üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla garanti ve kefaletler verebilir ve alabilir.

d) Her türlü Türk veya yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı iktisap edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, satabilir veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir.

e) Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferans ve panayırlara iştirak edebilir. Her türlü yurt içinde ve yurt dışında ar-ge çalışmaları yapabilir.

f) Her türlü makine, cihaz, ekipman, motorlu araç, hammadde, yarı mamul veya mamul mal ve malzeme ithal ve ihraç edebilir, işletebilir, alım ve satımını yapabilir, finansal kiralama veya diğer yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapabilir.

g) Yerli ve yabancı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı, teminatsız finansman temin edebilir, borçlanabilir, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla üçüncü kişilere kefil olabilir, garanti ve diğer her türlü rehin ve teminatı verebilir.

h) Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir.

i) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

j) Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ZİYA ÖZSOY
AVUKAT

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

d) Şirket Merkezi

Şirketin merkezi Balıkesir Asfaltı 8. Km 10201 P.K 77 Bandırma Balıkesir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.

e) Şirketin Süresi

Şirket'in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlandırılmamış olup süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak ve Esas Sözleşme değiştirilmek sureti ile kısaltılabilir.

f) Sermaye

Şirket'in mevcut ödenmiş sermayesi 13.000.000 TL olup, kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda ki tabloda yer almaktadır.

*13.03.2013 Sermaye artırımında TTSG'de ilan edilen 2.397.818,26 TL olarak geçmiş yıl

Bantaş Bandırma Ambalaj	Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Artırım Tutarı(TL)	Artırım Türü/Kaynağı (TL)						Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi	TTSG NO
					İç kaynaklar						
				Nakit	Toplam İç kaynaklar	G.Y.K	Yedek.	YDDAF.	SDOF		
Kuruluş	Kuruluş	40	40	40	0					18.4.1986	1497
Sermaye Artırımı	40	3.500,00	3.460,00	3.460,00	0,00					21.9.1994	3621
Sermaye Artırımı	3.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00					2.4.1996	4010
Sermaye Artırımı	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00					9.10.1996	4141
Sermaye Artırımı	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00					9.9.1998	4623
Sermaye Artırımı	100.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00					10.7.2000	5084
Sermaye Artırımı	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	94.344,62	334.778,74	370.877,63		19.7.2002	5595
Sermaye Artırımı	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00					16.10.2002	5657
Sermaye Artırımı	3.000.000,00	3.350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00					22.11.2005	6436
Sermaye Artırımı	3.350.000,00	6.000.000,00	2.650.000,00	1.014.326,23	1.635.673,77	812.642,47	120.136,41		702.894,89	11.4.2008	7040
Sermaye Artırımı	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	710.719,47	789.280,53	789.280,53				24.11.2009	7445
Sermaye Artırımı	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	1.037.629,50	1.462.370,50	1.462.370,50				22.12.2011	7967
Sermaye Artırımı	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	602.181,74	2.397.818,26	2.397.818,26				13.3.2013	8277
Sermaye Azaltımı/Artırımı*	13.000.000,00	13.000.000,00	145.625,48	145.625,48	0,00						

ZİYA ÖZSOY
AVUKAT
800 Evler Mh. 1217 Sk. Avukatlar İş Merkezi No:4
Tel: 0266 721 42 14 BANDIRMA
Bandırma V.D. 776 011 2892

karlarından sermaye yapılan ilavenin içinde 145.625,26 TL Yasal Yedekler bulunmaktadır. (2.252.192,78 TL + 145.625,18 TL)

**01.08.2013 tarihli 8376 nolu TTSG ile ilan edilen sermaye artımı, eş zamanlı 145.625,48 TL sermaye azaltımı ve artırımı işlemidir.

g) Pay Defteri

Şirket pay defteri üzerinde yapılan incelemeye göre, pay sahipleri aşağıdaki gibidir.

ORTAĞIN ADI-SOYADI	TUTARI (TL)	PAY ADEDİ
ADNAN ERDAN	4.073.300	4.073.300
FİKRET ÇETİN	4.333.300	4.333.300
MUAMMER BİRAV	1.473.400	1.473.000
EMİNE SEVGİ BİRAV	1.430.000	1.430.000
MUTLU HASEKİ	1.430.000	1.430.000
FATİH ERDAN	130.000	130.000
MAHMUT ERDAN	130.000	130.000
TOPLAM	**13.000.000**	**13.000.000**

Şirket'in pay defteri Bandırma 2. Noterliği tarafından 08.04.1986 tarihinde tasdik edilen 6514 yevmiye nolu tasdiki ile onaylanmıştır. Sözkonusu pay defteri genel kurul hazirunları dikkate alındığında Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından ortaklık payları açısından güncel olup hukuki durumun mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Şirket'in payları herhangi bir banka ve/veya 3 ncü gerçek kişi ve/veya tüzel kişi lehine ipotek teminatı vs. Başnam adı altında rehinli hacizli vs. bir durum mevzubahis değildir. Bu husus 21.01.2014 tarihli Şirket beyanı ile de teyit edilmiştir. Şirket hisse senetleri nama yazılı ilmuhaberlere bağlanmıştır. Hisse senetlerinin nominal değeri 1 TL dir. Şirket esas sözleşmesi; SPK' nın 03.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.01-2889-10125 sayılı izni dikkate alınmak suretiyle halka açık şirketler için öngörülen esas sözleşme hükümlerine uyum sağlanması amacıyla 30.10.2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısıyla esas sözleşmenin SPK onaylı değişik maddeleri genel kurulca kabul edilmiş ve 14.Kasım.2013 tarih ve 8443 sayılı TTSG tescil ve ilan olunduğu görülmüştür.

h) Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş, Sermaye Artırımı ve Halka Arz

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli ve 33/1101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 39.000.000-TL olup (OtuzdokuzmilyonTürkLirası) her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde nama yazılı 39.000.000 (Otuzdokuzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 - 2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

ZİYA ÖZSOY
AVUKAT
600 Evler Mh. 1217 Sk. Avukatlar İş Merkezi 1/4
Tel: 0266. 721 42 14 BANDIRMA
Bandırma V.D. 705 011 2692
T.C.No: 157 576 098 62 Balıkesir Baro No: 1054

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 13.000.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 13.000.000 (Onüçmilyon) paya bölünmüştür. Payların 1.000.000 (Birmilyon) adedi A grubudur. Payların 12.000.000 (Onikimilyon) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir.

Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu alma hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu 30.12.2014 tarih ve 2014/25 sayılı kararı ile aşağıdaki karaları almışlardır:

a) "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanan 08.07.2013 tarihli "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi"nin karşılıklı mutabakat ve sulh ile fesih edilmesine,

b) 23.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararın iptal edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir."

Şirket Yönetim Kurulu, 05.01.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak 01/2015 sayılı karar ile halka arz kararı aldığı, Şirket'in 13.000.000 TL olan sermayesinin 8.500.000 TL artırılmasına artırılan 8.500.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesine karar verdiği ilgili belgelerden anlaşılmış olup ilgili karar metini aşağıda sunulmuştur.

a) "39.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 13.000.000 TL'den 21.500.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 8.500.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız

ZİYA ÖZTÜRK
AVUKAT
Tel: 0266 721 42 14 BANDIRMA
Bandırma V.D. 705 011 2692

B grubu nama yazılı payların mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle BORSA İSTANBUL A.Ş.'de halka arz edilmesine, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum ile "Aracılık Yüklenim ve Konsorsiyum Sözleşmesi"nin imzalanmasına ve bu Sözleşme hükümleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvurulmasına,

b) Halka arzın gerçekleşmesi halinde, halka arz tarihinden itibaren 365 gün süre ile hiçbir suretle bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve buna ilişkin taahhütnamenin hazırlanmasına,

c) Halka arzın gerçekleşmesi halinde, payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca BANTAŞ'ın mevcut tüm ortaklarının tedavülü artırıcı nitelikte satış yapmamalarına ve buna ilişkin taahhütnamelerin hazırlanmasına,

d) İç kaynaklardan ve/veya kar payından bedelsiz sermaye artırımı yapılmasının şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına,

e) Şirketimizin 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için Genel Kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına,

f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "halka arz için artırılan sermayenin yüzde yirmibeş'i kadar nominal değerli pay, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce satışa hazır pay şeklinde bekletilir" hükmü ve satışa hazır bekletilen paylara ilişkin, ilgili tebliğin diğer hükümleri de dikkate alınarak, şirketimizin sermaye artırımı yoluyla halka arz kararı aldığı 8.500.000 TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan 2.125.000 TL nominal değerli payın da ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamına alınmasına ve bu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmesine,

g) Şirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle ihraç edilecek imtiyazsız B grubu nama yazılı paylar ile satışa hazır bekletilen payların devir ve tedavülü açısından Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği beyaz ciro ile serbestçe devir ve tedavülünün kabulüne, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görecek imtiyazsız B grubu nama yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları dikkate alınarak izlenmesine,

h) Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına bağlı olarak;

a. Halka arzı müteakiben payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren üçüncü ayın sonunda pay fiyatının, halka arz fiyatının altına düşmesi durumunda, halka arzdan pay alan yatırımcıların satın aldıkları paylardan %25'inin, SPK'nın II-22.1 No'lu "Geri Alınan Paylar Tebliği" Madde 9'da belirtilen sınırlar içinde BANTAŞ ve sınırları aşan kısmı için mevcut ortaklar tarafından geri alımına ilişkin taahhütnamelerin hazırlanmasına ve geri alımların yapılmasına,

ZİYA ÖZSOY
AVUKAT

b. Halka arzdan elde edilecek brüt fon tutarının %20'sinin SPK'nın VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 11'inci maddesi çerçevesinde "Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler"de kullanılmasına ve bu fonun kullanılmak üzere 30 (otuz) gün süreyle teminat mektubu, nakit ve/veya hazine bonosu olarak bloke edilmesine,

c. Şirketimizin verdiği "Projeksiyon Tablosu"nda yer alan 2015 yılı tahmini "Net Kar" rakamı 4.000.000 TL olup, Şirketimizin 2015 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarındaki net kar rakamının 4.000.000 TL ve üzerinde olması halinde, bu karın en az yarısının temettü olarak dağıtılmasına,

d. Şirketimizin verdiği "Projeksiyon Tablosu"nda yer alan 2015 yılı tahmini "Net Kar" rakamı 4.000.000 TL olup, Şirketimizin 2015 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarındaki net kar rakamının %10'undan daha fazla altında kalması halinde, halka arzdan pay alan yatırımcılara %10 ilave (bonus) B grubu pay verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir."

Şirket Yönetim Kurulu, 05.01.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak 2015/02 sayılı aşağıdaki kararı almışlardır.

1) Yönetim Kurulu'muz, 05.01.2015 tarihli 2015/01 sayılı kararı ile "39.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 13.000.000 TL'den 21.500.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 8.500.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız B grubu şirket paylarının mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesine"' karar vermiştir. Mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak, sermaye artırımı yapma kararı alınması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının kısıtlanmasının gerekçelerini, yeni payların primli çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını açıklayan bir raporun hazırlanması gerekmektedir. İlgili Kanun uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'muz tarafından hazırlanan, "Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkının Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması ve Payların Halka Arz Yoluyla Satışı"nın Yapılacak Olması Nedeniyle TTK 461. Madde Uyarınca Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor" işbu karar ekinde yer almaktadır.

2) İşbu karar ekindeki raporun kabulü ve TTK'nun 461. maddesi uyarınca tescil ve ilan edilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

EK: TTK 461. Madde Uyarınca Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor

Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkının Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması ve Payların Halka Arz Yoluyla Satışının Yapılacak Olması Nedeniyle TTK 461. Madde Uyarınca BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor

ZİYA GÖÇOT
AVUKAT

- **Rüçhan Hakkının Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması Hakkında Genel Bilgi:**

Yönetim Kurulu'muzun 05.01.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin "Halka Açık Olmayan Ortaklıkların Paylarının Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arzı" hükümleri çerçevesinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak, Bedelli sermaye artırımı yapmak suretiyle, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.000.000.-TL'den (OnüçmilyonTürkLirası) 21.500.000.-TL'ye (YirmibirmilyonbeşyüzbinTürkLirası) arttırılmasına ve artırılacak 8.500.000.-TL (SekizmilyonbeşyüzbinTürkLirası) sermayeyi temsil eden payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmek üzere halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 8.500.000.-TL (SekizmilyonbeşyüzbinTürkLirası) sermayeyi temsilen çıkarılacak Şirket payları B grubu olup, borsada işlem gören tipte 8.500.000.-TL (Sekizmilyonbeşyüzbin) adet pay karşılığı 8.500.000.-TL (SekizmilyonbeşyüzbinTürkLirası) nominal değerde olacak ve çıkarılacak payların satış fiyatı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek "Fiyat Tespit Raporu" ile saptanacak ve primli olması kaydıyla borsada satış yöntemiyle satılacaktır. Sermaye artırımı ile halka arz nedeniyle mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmıştır.

- **Yeni Payların Primli Veya Primsiz Çıkarılmasının Sebepleri Ve Primin Hesaplanışı;**

Halka arz suretiyle satılacak payların primli fiyattan satılması öngörülmüştür. Primli fiyat, şirketimiz tarafından yetki verilen yatırım kuruluşu ile birlikte belirlenmiştir. Primli fiyatın sebebi, şirketin kuruluşundan bu yana gerçekleşen şerefiyenin belirlenmesi suretiyle tüm şirket değerinin piyasa fiyatı üzerinden oluşturulması nedeniyledir.

Primli fiyat hesaplanmasında şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları üzerinden şirketimizin finansal çarpanlarının benzer şirketler ile kıyaslanması, Borsa İstanbul A.Ş. endeksleri ile kıyaslanması ve gelecek yıllara ait nakit akımlarının bugüne indirgenmesi (İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi) yöntemlerinin beraber kullanılması ve ağırlıklandırma usulüyle belirlenmiştir.

- **Rüçhan Hakkının Sınıflandırılmasının veya kaldırılmasının Gerekçeleri:**

Yönetim Kurulumuzun mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak bedelli sermaye artışı yapmasının nedeni çıkarılacak payların halka arz yoluyla satılması ve Şirketin halka açılmasıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi 2. fıkrası hükmüne göre "Halka Arz" rüçhan hakkının kısıtlanmasında haklı sebeptir. Ayrıca rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasıyla şirkete yeni hissedarların katılması ve sermaye piyasası kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan kurumsal yönetim süreçlerine uyum sürecinin başlatılması amaçlanmıştır.

- **Sermaye Artırım Gerekçesi ve Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri:**

Ortaklığımızın büyüme hedefleri doğrultusunda, Şirket'in ihtiyaç duyacağı işletme sermayesinin temini, üretim birimleri ve kapasite artışları için ihtiyaç duyulan tesis ve makine/tesisat yatırımlarının finansmanının temini amacıyla halka arz kararı alınmıştır. Halka arz edilmek üzere artırılan sermaye tutarı, primli olarak satılarak, elde edilen brüt halka

ZİYA ÖZSOY
AVUKAT

arz gelirinden halka arz maliyetlerinin düşülmesi sonucu elde edilecek net halka arz geliri, Ortaklığın büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılacaktır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:

1. Devam etmekte olan ve planlanan yeni yatırımlarımızın finansmanı

Halka arzdan elde edilecek net gelirle öncelikle başlanmış olan teşvik belgeli yatırımlarımızın tamamlanması gerçekleştirilecektir.

Şirket'imizin sahip olduğu iki ayrı fabrikadan "Metal Ofset Tesisi"nde, 3.500 m^2 kapalı alanda, baskı hatları, kapak hatları, atölye vb. bölümler bulunmaktadır. İkinci fabrikası olan "Kutu Üretim Tesisi"nde ise 2.500 m^2 kapalı alanda kesim, dikiş, üretim, sevkiyat gibi üretimin tüm aşama ve işlemleri yapılmaktadır. 8.000 m^2'lik kendi arsası üzerinde 2013 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan "Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis" inşaatı, Aralık 2014 döneminde tamamlanmış ve ruhsat için Belediye'ye başvurulmuştur. Yeni yatırım sonrası metal kutu fabrikasında %60 kapasite artışı sağlanacak ve toplam 12.000 m^2 kapalı alana ulaşılacaktır. Yeni fabrikanın Nisan 2015'te işletmeye alınması hedeflenmiştir. "Metal Ofset Baskı Tesisi"ne yeni bir "Lak Hattı" sipariş edilmiş, Ekim 2014'te peşinatı yollanmış, kurulum tamamlanmıştır. Ayrıca yeni "Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis"i için "Otomatik Üretim Hattı" siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve "Kapak Hattı" siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. İnşaat bitimine göre yatırım programındaki diğer siparişler verilecek, kurulum gerçekleştirilerek yatırım tamamlanacaktır.

Her iki fabrika için alınmış yatırım teşvik belge toplamı 12.846.795 TL'dir. (4.476.919 TL+ 8.369.876 TL)

Arz gelirinin; bir kısmı; yeni yatırımlarla artması planlanan %60 kapasite artışının finansman ihtiyacında, bir kısmı da; Metal veya plastik ambalaj kolunda, projeleri ve fizibiliteleri hazır durumdaki yapılacak yatırıma yönlendirilecektir.

Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %50'sini bina ve makine yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

2. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

Hammaddeyi peşin ödeyerek temin etmekte ve ürünlerimizi ortalama 3-6 ay vadeli satmaktayız. Artacak kapasite ile, peşin ödeme mal temininde finans ihtiyacı doğacaktır

Uygun hammaddenin peşin alınabilmesi, vadeli satışlar, büyük ölçekli tedarik ihalelerine katılım, yeni yatımların üretime alınırken işletme sermayesi ihtiyacı vb durumlar, tüm Şirket için işletme sermayesi ihtiyacını artıracaktır.

Şirketimiz, tahmini net halka arz gelirinin %50'sini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

i) Mevcut Pay Sahipleri ve Hissedarlık Yapısı

Şirket'in mevcut durumu ve halka arz sonrası ortaklık yapısı aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

ZİYA ÖZSOY
ANKARA

No	Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Halka Arz Öncesi		Halka Arz Sonrası	
		(TL)	(%)	(TL)	(%)
1	Adnan ERDAN	4.073.300	31,33	4.073.300	18,94
2	Fikret ÇETİN	4.333.300	33,33	4.333.300	20,15
3	Muammer BİRAV	1.473.400	11,33	1.473.400	6,85
4	Emine Sevgi BİRAV	1.430.000	11,00	1.430.000	6,65
5	Mutlu HASEKİ	1.430.000	11,00	1.430.000	6,65
6	Fatih ERDAN	130.000	1,00	130.000	0,615
7	Mahmut ERDAN	130.000	1,00	130.000	0,615
8	Halka Açık Kısım	0	0	8.500.000	39,53
	TOPLAM	**13.000.000**	**100**	**21.500.000**	**100**

A Grubu Nama Yazılı Payların Dağılımı

No	Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Grup	Nama / Hamiline	İmtiyaz (Var/Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)
1	Adnan ERDAN	A	Nama	Var	333.300
2	Fikret ÇETİN	A	Nama	Var	333.300
3	Muammer BİRAV	A	Nama	Var	133.400
4	Emine Sevgi BİRAV	A	Nama	Var	100.000
5	Mutlu HASEKİ	A	Nama	Var	100.000
	TOPLAM				**1.000.000**

j) Payların devri ve imtiyaz

A ve B Grubu paylar nama yazılıdır.

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493' üncü ve 494' üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.
(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devir red için önemli sebeptir.

Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri hükümsüzdür.

B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir. B grubu nama yazılı payların devri için TTK 490.,491. Ve 495. maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

2. Yönetim Kurulunun teşkili ile temsil, ilzam, Genel Kurul

a) Yönetim Kurulunun teşkili ile temsil, ilzam

a) Yapısı ve Seçimi

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

"Şirketin mevcut yönetim kurulu üye sayısı 3 olup 07.09.2013 Tarih ve 17 nolu Genel Kurul kararına istinaden arz işlemini takiben Yönetim Kurulunun 5 kişiye tamamlanacağı beyan edilmiştir."

b) Görev, yetki ve sorumluluk:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan kendisine ait tanımlanmış görev yetki ve sorumlulukları haizdir.

c) Görev Süresi ve Ücretler:

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

ZİYA ÖZSOY
ATUKAF

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

d) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinde hak sahiplerini ilgili mevzuatta belirtilen haklarının Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında ve kararlarda Türk Ticaret Kanunu'nda aranılan çoğunluk aranır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet bir yazı ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Toplantılarında red oyu veren üyenin red gerekçesini açıklamak istemesi halinde toplantı tutanağına açıklama kaydedilir.

e) Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanan komiteleri ve Türk Ticaret Kanununun 378' inci maddesi uyarınca risklerin erken saptanması komitesini kurar.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir ve kamuya açıklanır. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komiteler Çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite Başkanının daveti üzerine toplanır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir.

Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür

ZİYA ÖZSOY
AVUKAT

olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Müdürlerin ve imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim süresi ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu hakkında esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Yönetim Kurulu Kararları

Şirketin Yönetim Kurulu kararları incelenmiş Yönetim Kurulu kararlarının Şirket'in olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

c) Genel Kurul ve Genel Kurul Kararları

Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve Genel Kurul toplantı ilanları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün Genel Kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu Balıkesir İli içindeki uygun bir yerde toplanır.

Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Şirket hissedarlarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması, kayıtlı sermaye sisteminde Yönetim Kurulu'na yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesi, sermaye azaltımı ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların Genel Kurulca kabul edilebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A veya B grubu pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına

ZİYA ÖZ
AVUKAT

imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerine belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanması zorunludur.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili Sermaye piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

"Yapılan incelemelerde geçmiş genel kurulların ve kararlarının mevzuata uygun olduğu görülmüştür. Değişen TTK. Hükümlerine göre yeni yapılan 2011 ve 2013 yılları genel kurulları tescil ve ilanları 11.04.2014 tarih Bandırma Ticaret Sicilinin 7140 nolu sicil numarası ile yapılmıştır. İlişikte sicil memurluğundan tasdikli ilan örnekleri bulunmaktadır."

d) Denetçi

Denetçi, genel kurul tarafından seçilir. Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.
Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Denetçi ücreti, Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.
Denetçi, Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder.

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu denetçinin yanı sıra Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini "bağımsız denetçi" olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

e) Kar Dağıtımı

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

f) Hesap Dönemi Mali Tablo ve Raporların Düzenlenmesi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atanmış Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

g) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirket esas sözleşmesi uyarınca;
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

II. ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İMZALADIĞI SÖZLEŞMELER

1. Kira Sözleşmeleri:

Şirket, üzerinde taşınmazlarla ilgili herhangi bir kira sözleşmesi bulunmamaktadır.

3. Kredi Sözleşmeleri:

Şirket tarafından incelememize sunulan Kredi Sözleşmelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Sözleşmenin orijinal nüshaları bankalarda muhafaza edildiğinden, incelemeler Şirket tarafından tarafımıza sunulan sözleşme suretleri üzerinden gerçekleştirilmiştir.

No	Tarih	Banka	Şube	Kredi Limiti	Kefil 1	Kefil 2	Kefil 3	Kefil Olunan Meblağ
1	9.7.2014	HalkBank	Bandırma	5.000.000 Euro	Adnan ERDAN	Muammer BİRAV	Fikret ÇETİN	5.000.000 TL
2	4.9.2014	Akbank	Bandırma	10.000.000 TL	Adnan ERDAN	Muammer BİRAV	Fikret ÇETİN	10.000.00 0 TL
3	07.01.2014	Ziraat Bankası	Bandırma	8.000.000 TL	Adnan ERDAN	Muammer BİRAV	Fikret ÇETİN	8.000.000 TL
4	06.11.2003	Denizbank	Bandırma	176.600 Euro	Adnan ERDAN	Muammer BİRAV	Fikret ÇETİN	176.600 Euro
5	03.05.2006	İş Bankası	Bandırma	1.100.000 TL	Adnan ERDAN	Muammer BİRAV	Fikret ÇETİN	1.100.000 TL
6	06.10.2006	Garanti Bankası	Bandırma	1.000.000 TL	Adnan ERDAN	Muammer BİRAV	Fikret ÇETİN	1.000.000 TL

Sözleşmelerde halka arzı engel teşkil edecek bir hüküm görülmemiştir.

4. Hizmet Alım Sözleşmeleri

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ve Piramit Menkul Değerler A.Ş. ile 06.01.2014 tarihinde "**Aracılık Yüklenim ve Konsorsiyum Sözleşmesi**" imzalanmıştır.

Şirket, Auto land Otomotiv sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 06.06.2013 tarihinde iki yıllık bir **araç kiralama sözleşmesi** imzalamıştır.

Randıman Y.M.M. ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile 14.11.2014 tariinde **Özel Bağımsız Denetim Sözleşmesi** ile 30.09.2014 Dönemine ilişkin özel bağımsız denetim raporlarının tanzimini içeren bir sözleşme imzalanmıştır.

Rota Barter ve Finansal Danışmanlık A.Ş. ve Yalçın Bakır ile 01.11.2014 tarihinde "**Halka Arza Hazırlık Danışmanlığı Sözleşmesi**" imzalanmıştır.

Yeminli Mali Müşavir Bülent FIÇICI ile 20.01.2014 tarihinde, Ocak / Aralık 2014 Döneminde geçerli olmak üzere bir **denetim ve tasdik sözl**eşmesi imzalamıştır.

Şirket, Av. Ziya ÖZSOY ile 08.01.2015 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye sunulmak üzere hazırlanacak hukukçu raporuna ilişkin **hukuki danışmanlık sözleşmesi** imzalamıştır.

Şirket, Av. Yusuf KARA ve Av. Harbi HOTAN ile 01.01.2014 tarihinde iş sahibinin çalışma içindeki iş ve işlemleri hakkında yazılı ve sözlü olarak görüş bildirmek suretiyle hukuki yardım da bulunması amacıyla **hukuki danışmanlık sözleşmesi** imzalamıştır.

Şirket, araçları için akaryakıt alımı amacıyla Petrol Ofisi A.Ş. ile 26.11.2010 tarihinde başlayıp 26.11.2015 tarihinde sona erecek **akaryakıt alım anlaşması** imzalamıştır.

Şirket, bunun dışında ayrıca Badaş, Türk Telekom, Yurtiçi Kargo, Vodafone, Uedaş Garanti Bankası Maaş Protokolü, gibi şirketler ile günlük işleri ve ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli **abonelik ve hizmet alım sözleşmeleri** imzalamıştır.

Sözleşmelerin incelememize sunulan kısımlarında halka arzı engel teşkil edecek bir hüküm görülmemiştir.

5. Mali Denetime İlişkin Sözleşmeler

Şirket, Randıman Denetim Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile 03.02.2014 tarihinde 31.12.2013 ce 30.09.2013 tarihleri itibari ile düzenlenmiş bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir, nakit akım ve özsermaye değişim tablolarının bağımsız denetime tutularak kuruluş'un finansal tabloları hakkında görüş bildirmesi amaçlanmıştır.

Sözleşmelerin incelememize sunulan kısımlarında halka arzı engel teşkil edecek bir hüküm görülmemiştir.

III. ŞİRKETİN GAYRİMENKUL VE MENKULLERİ

1. Gayrimenkuller

Şirket üzerinde Balıkesir ili Bandırma İlçesi ömerköyü karasilli mevkii 1636 Parsel üzerinde 11.110,29 m² kayıtlı gayrimenkul olup teneke kutu imalatı konusunda faaliyet göstermektedir. Balıkesir ili Bandırma İlçesi 600 Evler Örnek Sanayi Sitesi içerisinde, 423

ada 53 parselde konumlu, 4750,54 m² arsası üzerinde, toplam 3.500 m² kapalı alana sahip olup metal ofset imalatı konusunda faaliyet göstermektedir. Şirkete ait her iki fabrikada değerleme raporunda belirtildiği gibi iskan ve çalışma ruhsatları mevcut olup ruhsatlı alanlar dışında ek ilaveler bulunmaktadır. Ek ilaveler ile ilgili herhangi bir dava, şikayet ve inceleme bulunmamaktadır. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Bezirci Köyü Demircipınarı mevkii 481 parsele kayıtlı 31.800 m² tarlada ½ hissesi bulunmaktadır.

Yukarıda konusu geçen gayrimenkullerin takyidatlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştr.

Banka / Finans Kuruluşu	Kredi Tutarı	Kullanım Tarihi	Verilen Teminat	Teminat Tutarı	Teminata İlişkin Belge
Halkbank	Genel Kredi	Limiti Dahilinde	Ömerköy-Bina	10.000.000 TL	Taş.Ait Tapu Kaydı
İş Mahkemesi Tedbir	.	04.06.2013	600 Evler-Bina	50.000 TL.	Taş.Ait Tapu Kaydı
Her Hangi Bir ipotek Yoktur	-	-	Tarla-Bezirci	-	Taş.Ait Tapu Kaydı

2. Menkuller

Mülkiyeti Şirket üzerine kayıtlı 18 araç; Şirketin kiracısı bulunduğu 1 adet araç bulunmaktadır:

Araç bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ARAÇ PLAKASI	KAYIT TÜRÜ
10 NN 498	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 ACV 50	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 PA 049	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 ABC 97	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 ADN 17	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 PA 798	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 ACB 50	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 AHD 50	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 NZ 912	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 NL 649	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT

10 NV 800	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 AAR 69	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 ABD 29	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 PN 598	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 PT 196	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 AJZ 18	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 AKK 18	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
10 ALC 47	MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİT
34 KA 2552	KİRALIK ARAÇ

3. Menkullere ve Gayrimenkullere ait sigortalar

Şirketin yukarıdaki tabloda yer alan mülkiyeti kendisine ait araçları ile ilgili 15 adet kasko, 15 adet trafik sigortası vardır.

Bunun dışında Metal Ofset ve Kutu oluşum Üretim Tesisleri'ni kapsayan işyeri sigortası bulunmaktadır.

Sigorta bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

SİGORTA KONUSU	SİGORTA ŞİRKETİ VE TÜRÜ	GEÇERLİLİK TARİHİ	SİGORTA ŞİRKETİ VE TÜRÜ -2	GEÇERLİLİK TARİHİ -2	KASKO TEMİNAT BEDELİ (TL)
10 NN 498	AXA - KASKO	06.07.2014-06.07.2015	AVİVA - TRAFİK	30.06.2014 - 30.06.2015	Rayiç Bedel
10 ACV 50	AVİVA - KASKO	30.07.2014 - 30.07.2015	AVİVA - TRAFİK	30.07.2014 - 30.07.2015	Rayiç Bedel
10 PA 049	AVİVA - KASKO	19.11.2014 - 19.11.2015	AVİVA - TRAFİK	25.05.2014 - 25.05.2015	Rayiç Bedel
10 ABC 97	ZURİH SİGORTA - KASKO	06.12.2014 - 06.12.2015	GÜNEŞ SİGORTA	03.08.2014 - 03.08.2015	Rayiç Bedel
10 ADN 17	AIG-KASKO	03.01.2013-03.01.2015	AVİVA - TRAFİK	03.01.2014 - 03.01.2015	Rayiç Bedel
10 PA 798	AVİVA - KASKO	26.01.2014 - 26.01.2015	AXA - TRAFİK	28.02.2014 - 28.02.2015	Rayiç Bedel
10 ACB 50	AVİVA - KASKO	19.2.2014 - 19.02.2015	AVİVA - TRAFİK	18.02.2014-18.02.2015	Rayiç Bedel
10 AHD 50	ZURİH SİGORTA - KASKO	13.03.2014 - 13.03.2015	AVİVA - TRAFİK	06.03.2014-06.03.2015	Rayiç Bedel
10 NZ 912	AVİVA - KASKO	26.03.2014-26.03.2015	AXA - TRAFİK	18.11.2014 - 18.11.2015	Rayiç Bedel

10 NL 649	AVİVA KASKO -	15.04.2014 - 15.04.2015	AVİVA TRAFİK -	03.03.2014 - 03.03.2015	Rayiç Bedel
10 NV 800	AVİVA KASKO -	27.04.2014 - 27.04.2015	AVİVA TRAFİK -	03.05.2014 - 03.05.2015	Rayiç Bedel
10 AAR 69	AVİVA KASKO -	28.04.2014 - 28.04.2015	GÜNEŞ SİGORTA	09.05.2014 - 09.05.2015	Rayiç Bedel
10 ABD 29	AVİVA KASKO -	24.06.2014 - 24.06.2015	AXA - TRAFİK	18.09.2014 - 18.09.2015	Rayiç Bedel
10 AKK 50	AVİVA KASKO -	23.07.2014 - 23.07.2015	AXA - TRAFİK	22.07.2013- 22.07.2014	Rayiç Bedel
10 ALC 47	AVİVA KASKO -	08.03.2014 - 08.03.2015	Güneş S. - TRAFİK	03.03.2014 - 03.03.2015	Rayiç Bedel
TESİSLER					
OFSET FAB.	AIG SİGORTA	27.05.2014 - 27.05.2015	-	-	7.400.000,00
KUTU FAB.	AIG SİGORTA	02.06.2014 - 02.06.2015	-	-	6.275.000,00

IV. İŞLETMENİN SAHİP OLDUĞU RUHSAT VE BELGELER

İşletmenin faaliyetlerini sürdürmesi için alınması gereken izin ve belgelerin tam olduğu görülmüş olup ilgili belgeler aşağıda özetlenmiştir.

1. Ofset Tesisleri

a. 1. Sınıf gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı

Ünvanı : Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres : 600 Evler Mah. Örnek Sanayi Sitesi Bandırma / Balıkesir
Tarih / Sayı : 24.06.2005 – 1/13
Ada, Pafta, Parsel : 86 Pafta, 423 Ada, 53 Parsel
Yapacağı İşin Türü : Metal Ambalaj Laklama ve Ofset Baskı İşleri
Sınıf Bendi : 1/ A-8

b. Sanayi Sicil Belgesi

İşletme Ünvanı : Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres : 600 Evler Mah. Örnek Sanayi Sitesi Bandırma / Balıkesir
Tarih / Belge No : 02.11.2009 /580870.00
Kayıt Bulunduğu Oda: Balıkesir Sanayi Odası

c. Kapasite Raporu

İşletme Ünvanı : Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres : 600 Evler Mah. Örnek Sanayi Sitesi Bandırma / Balıkesir
Tarih / Belge No : 19.01.2012 / 12/07
Geçerlilik Süresi : 20.01.2015
Üretim Konusu : Metal Ofset Baskı

d. Çevre İzin Belgesi

İşletme Ünvanı : Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres : 600 Evler Mah. Örnek Sanayi Sitesi Bandırma / Balıkesir
Belge No : 26985
Çevre İzin Başl. Tar. : 02.05.2013
Çevre İzin Bitiş. Tar. : 02.05.2018
Çevre İzin Konusu : Hava Emisyon

2. Teneke Kutu Tesisleri

a. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Ünvanı :Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres :Bandırma- Balıkesir Asvaltı 8. Km. Bandırma
Tarih / Sayı :23.02.1994 – 994/58
Faaliyetin Konusu :Teneke Kutu İmalathanesi
Sınıf : 2. Sınıf B/10

b. Sanayi Sicil Belgesi

İşletme Ünvanı : Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres : Bandırma- Balıkesir Asvaltı 8. Km. Bandırma
Tarih / Belge No :08.10.2001 /500905.33
Kayıt Bulunduğu Oda:Balıkesir Sanayi Odası

c. Kapasite Raporu

İşletme Ünvanı : Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres : Bandırma- Balıkesir Asvaltı 8. Km. Bandırma
Tarih / Belge No :04.10.2012 / 12/146
Geçerlilik Süresi :05.10.2015
Üretim Konusu :Teneke Kutu İmali

d. İşletme Kayıt Belgesi

İşletme Ünvanı : Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres : Bandırma- Balıkesir Asvaltı 8. Km. Bandırma
Kayıt No :TR-10-K-001938
Belgenin İlk Ver. Tar. :26.09.2012

e. K2 Belgesi

İşletme Ünvanı : Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres : Bandırma- Balıkesir Asvaltı 8. Km. Bandırma
Belge No :BUR.U-NET.K210.59266
Veriliş Tarihi :08.06.2012
Geçerlilik Tarihi :08.06.2017

V. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. Şirket Adına Tescilli Markalar:

Şirketin Türk Patent Enstitüsü ("TPE") nezdinde tescilli bir adet markası ve tescil için TPE'ye başvurusu 29.06.1995 tarihinde tescil edilmiş bir adet markası bulunmaktadır.

BANTAŞ

I – Marka Tescil No	: 162018 – Ticaret
Marka	: BANTAŞ ŞEKİL
Başvuru Sahibi	: BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tescil Tarihi	: 29.06.1995
Mal ve Hizmet Sınıfı	: 06
Koruma Süresi	: 10 yıl

Markanın koruma süresi 29.06.2015 tarihinde dolacaktır. Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde TPE nezdinde yenilenmesi gerekecektir. Marka Nice Antlaşması'nın 6. mal ve hizmet sınıfında, tenekeden mamul her nevi ambalaj kutuları için tescil edilmiştir. Marka üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

VI. ŞİRKET ÜZERİNE KAYITLI SERTİFİKALAR:

a) Şirkete ait ISO Sertifikaları

1)

Sertifika No	: 14701
Sertifika Sahibi	: BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sertifika Kapsamı	: Teneke kutu ambalajı ve ofset baskı üretimi
Sertifika Standardı	: ISO 9001:2008
Tescil Tarihi	: 12.06.2012
Geçerlilik Tarihi	: 12.06.2015
Sertifikayı Onaylayan Şirket	: T.S.E

2)

Sertifika No	: 01574
Sertifika Sahibi	: BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sertifika Kapsamı	: Teneke kutu ambalajı ve ofset baskı üretimi
Sertifika Standardı	: ISO 22000
Tescil Tarihi	: 20.08.2013
Geçerlilik Tarihi	: 20.08.2016
Sertifikayı Onaylayan Şirket	: T.S.E

3)

Sertifika No	: 01574
Sertifika Sahibi	: BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sertifika Kapsamı	: Teneke kutu ambalajı ve ofset baskı üretimi
Sertifika Standardı	: ISO 18001

Tescil Tarihi : 21.01.2013
Geçerlilik Tarihi : 21.01.2016
Sertifikayı Onaylayan Şirket : T.S.E

b) Şirket Adına Kayıtlı Yazılımlar

Tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar şirkete ait olup, çalışanlar tarafından kullanılan bilgisayarlarda kullanılan yazılımlar lisanslıdır.

Şirket adına kayıtlı 16 adet lisanslı yazılım bulunmaktadır:

- 1 Adet Logo GoPlus 10 Kullanıcı
- 10 Adet Microsoft Windows 8.0 Open Lisans
- 5 Adet Microsoft Office 2013 Std. Open Lisans

c) Şirket Adına Kayıtlı Alan Adları

Şirket adına tescilli Bir adet alan adı bulunmaktadır:

I- Alan Adı : www.bantas.com.tr
Tescil Tarihi : 03.04.2003
Sona Erme Tarihi : 02.04.2018
Durum : Aktif
DNS Server Kodu : ns1.data24.net ; ns2.data24.net
Tescil Kurumu : bma110-metu / Bantaş Metal Ambalai Sanayi Tic. A.Ş.
Address : Balıkesir asfaltı 8. km pk 77 Bandırma

VII. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE 3. KİŞİLERE VERİLEN VEKALETLER

1. Çalışanlar

Şirket çalışanları ile "belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri" imzalamış olup, örnek sözleşmelerin incelenmesinden, sözleşmelerin olağan işçi işveren ilişkisini düzenler nitelikte sözleşmeler olduğu görülmüştür.

Şirket tarafından tarafımıza bildirilen çalışan sayısı 121 kişidir. Şirket'in çalışanları ile arasındaki iş ilişkisi belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile düzenlenmiştir. Örnek iş sözleşmelerinin ve yönetmeliklerin incelenmesinden Şirket ile işçileri arasında, olağan işçi işveren ilişkisinin dışında bir hukuki düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır.

VIII. VEKALETLER

Şirketin işlemlerinde kullanılmak üzere toplam 5 adet vekaletnamesi bulunmaktadır:

Bandırma 2. Noterliği'nin 07.11.2013 tarihli, 11752 yevmiye numaralı vekaletnamesi:
Şirket adına gelen veya gönderilen şirketçe belirlenip bildirilecek eşyaların her türlü gümrük işlemlerinin yapılması ile ilgili KORDON GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LOJİSTİK HİZMETLERİ TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Hüseyin CANPOLAT, Erdal ERGÜLDÜ, Turgay CANPOLAT, Nuran DEMİR, Ahmet İHSAN SEYREKOĞLU, Bahadır KAL, Fatih HARMANLI, Elif FİLİZ, Tunç KIRAN, Can DEVRİM BAŞKAYA Erdinç SÜZER, Oğuz ÇAKIR, Doğan DİNÇER, İlker KURT, Fuat KÖMEÇ, Sinan ÇAĞDAŞ ERGÜN, Fatih DEMİR, Saim KINALI, Yahya FİDAN, Yıldırım DİRHEMSİZ, Mustafa VURAL, Hülya ULUSOY, Oya ULUSOY, Gökhan COŞGUN, Özkan KÜÇÜK, Aylin SOYSAL, Muhammad Fikret SÜLE, Saim ÖĞÜT, Talha YASİN

YÖRÜK, Cemal MERTOĞLU, Ramazan KARAOĞLU, Rana ERKİNER, Tanjur ŞİMŞEK, Halil İbrahim KARAKIZLI, Levent AKDENİZ, adlı kişiler şirket adına imzaya yetkili Adnan ERDAN tarafından yetkili kılınmışlardır.

Vekaletname süresiz olarak düzenlenmiştir.

Bandırma 2. Noterliği'nin 03.06.2013 tarihli, 05898 yevmiye numaralı vekaletnamesi: Şirket leh ve aleyhinde açılmış davalar ve icra takiplerinden dolayı vekaleten her türlü işlemi yapmak üzere Balıkesir Barosu avukatlarından Av. Yusuf KARA ve yanında sigortalı olarak çalışan Harbi HOTAN, şirket adına imzaya yetkili Adnan ERDAN tarafından vekil tayin edilmişlerdir.

Vekaletname süresiz ve genel olarak düzenlenmiştir.

Bandırma 2. Noterliği'nin 16.09.2013 tarihli, 10120 yevmiye numaralı vekaletnamesi: Şirket leh ve aleyhinde açılmış davalar ve icra takiplerinden dolayı vekaleten her türlü işlemi yapmak üzere İzmir Barosu avukatlarından Av. Görkem KESTANE, şirket adına imzaya yetkili Adnan ERDAN tarafından vekil tayin edilmişlerdir.

Vekaletname süresiz ve genel olarak düzenlenmiştir.

Bandırma 2. Noterliği'nin 26.12.2012 tarihli, 15603 yevmiye numaralı vekaletnamesi: Şirket adına gelen veya gönderilen şirketçe belirlenip bildirilecek eşyaların her türlü gümrük işlemlerinin yapılması ile ilgili Bandırma Gümrük Müşavirliği ve Loj. Hizm. Tic. Ltd. Şti, Lider Gümrük Müşavirliği ve Ercan Gümrük Müşavirliğini Şirketlerini şirketimiz münferiden temsil etmeye, şirket adına imzaya yetkili Adnan ERDAN tarafından yetkili kılınmışlardır.

Vekaletname süresiz olarak düzenlenmiştir.

Bandırma 1. Noterliği'nin 23.01.2009 tarihli, 0657 yevmiye numaralı vekaletnamesi: Şirket adına Sahibi olunacak her türlü motorlu araçlar ile ilgili tüm taahütlerde bulunmaya ve belgeleri imzalamaya Ziya Kemal ERDOĞAN ve Haydar DURUKAN şirket adına imzaya yetkili Muammer BİRAV tarafından yetkili kılınmışlardır.

Vekaletname süresiz olarak düzenlenmiştir.

IX. DERDEST UYUŞMAZLIKLAR

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirket'in faaliyetlerini ve halka arzını etkileyecek herhangi bir uyuşmazlığa taraf olmadığı tespit edilmiştir.

Şirket lehine ve aleyhine açılmış derdest bir dava bulunmamaktadır.

X. SONUÇ

Öncelikle tarafıma verilmiş bu hukuki inceleme görevi kapsamında Şirket'le doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir ilişkim bulunmadığını bildiririm.

Tarafıma incelemem için sunulan bilgi ve belgelere dayanarak, yukarıda yapmış olduğum açıklamalara bağlı olarak, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (h) bendi uyarınca Şirketin üretimini ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığı ve (k) bendi uyarınca Şirketin kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

İşbu raporum imza tarihi itibariyle mevcut durumu yansıtmakta olup11.06.2010 tarihli ve 334 no.lu Borsa İstanbul A.Ş.Genelgesi uyarınca hazırlanmıştır. Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Av. Ziya ÖZSOY

Ek 1 : Bağımsızlık Belgesi
Ek 2 : Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Av. Ziya ÖZSOY
600 Evler Mah. Avukatlar İş Merkezi
D:14 BANDIRMA, Tel .:0 266 721 42 14

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

BANTAŞ Bandırma Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. nin, Borsa İstanbul A.Ş. ye sunulmak üzere, Av.Ziya ÖZSOY tarafından hazırlanacak, bağımsız hukukçu raporu avukatlık ücret sözleşmesidir.

1- Vekil, Borsa İstanbul A.Ş.'in istediği şartlara uygun, bağımsız hukukçu raporu hazırlayacaktır.
2- Bu iş karşılığında, raporun kabul edilmesinden sonra, hukuki yardım ücreti olarak 1.500 TL sı vekile, şirket tarafından ödenecektir.
3- Vekil tarafından hazırlanan raporda eksiklik olması halinde, vekil eksikleri gidermekle yükümlü olup, bu işlem nedeni ile ilave bir ücret talep etmeyecektir.

İş bu sözleşme 3 maddeden ibaret olup, birlikte okunup imza altına alınmıştır.08.01.2015

Av. Ziya ÖZSOY

ZİYA ÖZSOY
AVUKAT
600 Evler Mh. 1217 Sk. Avukatlar İş Merkezi 1/14
Tel: 0266. 721 42 14 BANDIRMA
Bandırma V.D. 705 011 2392
T.C.No: 157 776 069 62 Balıkesir Barı No: 1034

BANTAŞ
Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

BANTAŞ
Bandırma Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.
Tel:0 266 733 87 87 (pbx) Fax:733 87 90
Bandırma V.D.:140 004 3790

Av. Ziya ÖZSOY

600 Evler Mah. Avukatlar İş Merkezi

D:14 BANDIRMA, Tel .:0 266 721 42 14

BAĞIMSIZLIK BELGESİ

BANTAŞ Bandırma Ambalaj San. Tic. A.Ş. nin, Borsa İstanbul A.Ş.'ye sunulmak üzere, bağımsız hukukçu raporunu hazırladığımı, bu rapor dışında şirket ve şirket ortakları ile herhangi bir hukuki ilişkimin bulunmadığını, şirket belge ve bilgileri incelediğimi, herhangi bir baskı ve zorlukla karşılaşmadan raporu hazırladığımı, bağımsız olduğumu beyan ederim. 12.01.2015

Av. Ziya ÖZSOY

ZİYA ÖZSOY
AVUKAT
600 Evler Mh. 1217 Sk. Avukatlar İş Merkezi 1/14
Tel: 0266. 721 42 14 BANDIRMA
Bandırma V.D. 705 011 3362
T.C.No: 157 576 039 62 Balıkesir Baro No: 1054